COMPRA ÁGIL PARA LA ADQUISICIÓN MEMO N° 105
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PUBLICITARIOS
MEMORÁNDUM N.º 105

ANTECEDENTES GENERALES
Modalidad de compra: Compra Ágil
Unidad requirente: Colina Emprende
Entidad compradora: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Colina
Presupuesto estimado: $1.500.000

DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO
Adquisición de materiales publicitarios destinados a apoyar las actividades de difusión, promoción y convocatoria de los programas, servicios e iniciativas de Colina Emprende, con el propósito de fortalecer su visibilidad y facilitar la entrega de información a la comunidad.

DETALLE DEL SERVICIO REQUERIDO

Remítase al Memorándum N° 105, a la Solicitud de Compra y al listado adjunto, que contienen las especificaciones técnicas, formatos, cantidades.

1. CONDICIONES DE ENTREGA

Ítem	Detalle
Tipo de compra	Adquisición de materiales publicitarios para Colina Emprende.
Lugar de entrega	Un solo lugar de entrega, según formulario complementario. Dirección por confirmar con Colina Emprende.
Coordinación	Martín Larraín Aguirre, director de Colina Emprende. Correo: martin.larrain@corporacioncolina.cl. Teléfono: +56 9 65769093.
Recepción conforme	Martín Larraín Aguirre, según formulario de información complementaria.
Plazo y horarios	Plazo de entrega no informado en los antecedentes; debe acordarse antes de publicar. Horarios a coordinar con contraparte técnica.
Documentación de entrega	Guía de despacho como respaldo de recepción física de los bienes.

2. Contraparte técnica

CONTRAPARTE TÉCNICA

Martín Larraín Aguirre, director de Colina Emprende, correo martin.larrain@corporacioncolina.cl, teléfono +56 9 65769093. De acuerdo con el formulario complementario del requerimiento, es el responsable de la evaluación, la coordinación logística posterior a la selección y la recepción conforme.

El proveedor seleccionado deberá informar una persona de contacto para gestionar la entrega y eventuales observaciones técnicas.

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La evaluación de las ofertas se realizará considerando el cumplimiento de los requisitos técnicos solicitados, el precio ofertado y la conveniencia de la adquisición para los intereses de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Colina.

Para efectos de la evaluación, los proveedores deberán **adjuntar obligatoriamente una cotización formal y detallada**, que incluya la descripción de los productos y/o servicios ofertados, sus respectivas especificaciones técnicas, características, dimensiones, materiales, cantidades, valores unitarios y totales, además de **imágenes referenciales, fotografías, fichas técnicas o catálogos**, según corresponda, que permitan identificar claramente lo ofertado y verificar su cumplimiento con los requerimientos establecidos.

Los criterios de evaluación serán los siguientes:

- **Cumplimiento Técnico:** Se verificará que los productos y/o servicios ofertados cumplan íntegramente con las especificaciones técnicas, características, cantidades y demás condiciones solicitadas. Para ello, se revisarán las cotizaciones, imágenes y antecedentes técnicos proporcionados por cada oferente.
- **Precio:** Se evaluará el valor total ofertado, considerando el cumplimiento de los requisitos técnicos y la conveniencia económica para la Corporación.

Admisibilidad de las ofertas:

Solo serán consideradas admisibles aquellas ofertas que cumplan con las especificaciones técnicas mínimas, las condiciones de entrega establecidas y la presentación de los antecedentes necesarios para verificar las características de los productos y/o servicios ofertados.

Las ofertas que no permitan identificar claramente los productos y/o servicios propuestos, o verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos, podrán ser declaradas inadmisibles.

La Corporación Municipal de Desarrollo Social de Colina podrá solicitar aclaraciones o antecedentes complementarios cuando lo estime pertinente, siempre que dichas

solicitudes no impliquen modificar sustancialmente las ofertas presentadas ni vulnerar los principios de igualdad de los oferentes y transparencia del proceso.

4. Plazo y formalización de la relación contractual

La relación contractual se formalizará mediante del envío de la orden de compra al proveedor y la aceptación de ésta en un plazo máximo de **24 hrs**; de no ser aceptada la orden de compra en dicho plazo, la orden de compra se dará por rechazada, facultando a la Corporación de Colina de escoger la siguiente oferta en puntaje.

La Corporación de Colina se reserva el derecho de poner término de la contratación en cualquier fecha, tanto por razones imputables a la empresa, que contravengan las condiciones pactadas, como cuando existan razones de ley, caso fortuito o fuerza mayor, o circunstancias que lo hagan aconsejable.

Multas y procedimiento

En caso de que proveedor incurra en las situaciones previstas en la siguiente tabla, se aplicarán las medidas asociadas al incumplimiento que se señalan:

N°	INFRACCIÓN	MULTA	MEDIO DE VERIFICACIÓN.
1	Por cada 01 día de atraso en la entrega del servicio. Dicho plazo se contabilizará a partir del plazo declarado por la Corporación de Colina donde se solicita el servicio.	1 UTM	Informe de la contraparte técnica.
2	Cambio en los productos o servicios requeridos, sin previo aviso y aceptación por parte de la contraparte técnica de la Corporación.	1 UTM por cada incumplimiento	Informe de la contraparte técnica.

El valor de la UTM en caso de aplicar multas, será el equivalente en pesos del mes en que se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo o que las imponga o el que resuelva un eventual recurso jerárquico relativo a las mismas.

El procedimiento para la aplicación de las multas será el siguiente:

a) Detectada una situación que amerite la aplicación de multas por parte de la institución, la contraparte técnica notificará al coordinador del contrato del proveedor, mediante

correo electrónico, la causal de aplicación de la multa, los hechos que la constituyen y el monto probable de la multa.

b) A contar de la fecha del despacho de la notificación electrónica precedente, el adjudicatario tendrá un plazo de cinco (5) días hábiles para efectuar sus descargos por escrito, acompañando todos los antecedentes que estime pertinentes. Presentados los descargos o vencido el plazo para ello, se podrá abrir un término probatorio conforme con las disposiciones de la Ley N°19.880.
c) Una vez recibidos los descargos, o vencido el plazo para ello, o vencido el término probatorio en caso de haberse dispuesto, la Corporación tendrá un plazo de diez (10) días hábiles para adoptar la decisión definitiva, dictando la correspondiente resolución que será notificada por vía electrónica al coordinador del contrato del proveedor.
d) A contar de la fecha de la notificación de la resolución a que refiere el literal anterior, el oferente seleccionado podrá interponer los recursos establecidos en la Ley Nº 19.880, en los plazos y en la forma que para cada caso corresponda.

El proveedor deberá enterar el pago de las multas, en la cuenta corriente de la Corporación de Colina, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la notificación de la resolución respectiva mediante transferencia electrónica la cuenta corriente N° (3799077), del banco estado, a nombre de la Corporación de Colina, Rut: 70.941.900-5 e informar al correo electrónico facturas@corporacioncolina.cl y al encargado de tesorería pagoproveedores@corporacioncolina.cl. En caso de no pago, la Corporación descontará el monto total de la multa del estado de pago pendiente.

La aplicación de multas será sin perjuicio de la facultad la Corporación de poner término anticipado a la contratación de acuerdo a la normativa vigente.

La multa no será descontada del valor de la factura ya que será cursada como un pago independiente.

5. Término anticipado del servicio

No obstante, de la vigencia señalada, se requiere contar con cláusulas de terminación anticipado de la contratación.

La Corporación pondrá en conocimiento del proveedor del término anticipado mediante la dictación del acto administrativo respectivo, el que podrá fundarse en alguna de las siguientes causales, sin que estas signifiquen una enumeración taxativa:

a) Incumplimiento de los productos/servicios definidos.
b) Resciliación o mutuo acuerdo de las partes.

c) Si se advirtieren cambios o modificaciones en los productos/servicios contratados, sin previa aceptación y autorización expresa de la Contraparte Técnica de la Orden de Compra.
d) Por caso fortuito o fuerza mayor, por razones de ley o actos de autoridad que hagan imperioso terminarlo.
e) Incumplimiento de la cláusula de confidencialidad.
f) El monto del total de las multas exceda 30% del valor total del contrato.

6. Facturación y forma de pago

Para proceder al pago, el proveedor deberá remitir la factura electrónica a través del correo electrónico facturas@corporacioncolina.cl , a nombre del CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE COLINA indicando con claridad el N° de la Orden de Compra en el campo 801 del formulario de facturación del SII, según se establece en el Sistema de Gestión de Documentación Tributaria Electrónica (SGDTE), **debiendo remitirse los archivos XML del DTE del SII**; y una copia de la factura al correo compras@corporacioncolina.cl

La factura deberá ser extendida a:

Nombre	: CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE COLINA
RUT	: 70.941.900-5
Giro	: Educación
Dirección	: Pedro Aguirre Cerda N°7, Colina

Se deja expresamente establecido que el instrumento válido para recepcionar los productos no es la factura, sino la guía de despacho correspondiente. Este documento constituye el respaldo formal de la entrega física de los bienes. Una vez verificada la conformidad de la recepción y registrada en la plataforma correspondiente, el proveedor podrá proceder con la emisión de la factura.

En el caso que el proveedor presente boletas de honorario, deberá hacerlo igualmente al mail compras@corporacioncolina.cl

Salvo en el caso de las excepciones legales que establezcan un plazo distinto, el pago de la factura se realizará mediante transferencia electrónica y dentro de los 30 días corridos de presentada la factura y con Recepción Conforme de la Contraparte Técnica en la plataforma mercadopublico.cl. De ser rechazada la factura, por contener errores o por mantener el prestador obligaciones pendientes que deban ser descontados de ésta, se retendrá su pago hasta que sean enmendados dichos errores y/u obligaciones pendientes.

Ante un eventual retraso en los pagos por parte la Corporación, se procederá de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2° bis, 2° ter, y 2° quinquis de la Ley N° 19.983, de 2004, que Regula la Transferencia y Otorga Mérito Ejecutivo a la Copia de la Factura.

Asimismo, según lo previsto en el artículo 3 de la normativa citada, se entenderá que, por el sólo hecho de presentar su oferta, el oferente seleccionado declara conocer el plazo de 8 días corridos que tiene la Corporación para reclamar en contra del contenido de las facturas que emita. En ese caso, el reclamo deberá ser puesto en conocimiento del proveedor por correo electrónico a la contraparte técnica informada por el proveedor, o por cualquier otro modo fehaciente, conjuntamente con la devolución de la factura. El reclamo se entenderá practicado en la fecha de envío de la comunicación.

Conjuntamente y si correspondiere, el proveedor deberá entregar un certificado emitido por la Inspección del Trabajo que acredite el monto y estado de cumplimiento de sus obligaciones laborales y previsionales respecto de sus trabajadores y de los subcontratistas, si los hubiere, en relación con el servicio que se contrata. Será requisito indispensable para cursar los pagos que el proveedor se encuentre al día en el cumplimiento de sus obligaciones laborales y previsionales, del mes anterior al que se presentó la factura.

Con el mérito de la información a que alude el párrafo precedente, la Corporación queda expresamente autorizado por el proveedor a efectuar retenciones de pago, por la suma de dinero necesaria para cubrir el monto de las obligaciones incumplidas con sus trabajadores, retención que se efectuará en conformidad con lo dispuesto en el artículo 183-C del Código del Trabajo. Este derecho de retención también podrá ser ejercido por la Corporación cuando fuera demandado, a través del Fisco, por incumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales con los trabajadores que el proveedor destine para la ejecución del contrato, quedando facultado desde ya para pagar con esos fondos.

Cuando cesaren las causas de retención del pago, se abonarán los montos retenidos, sin reajustes ni intereses.

Sin perjuicio de lo anterior, la Corporación se reserva el derecho a verificar la existencia de multas pendientes y descontar de los estados de pagos correspondientes.

- **Factoring**

En caso Factoring, deberá notificar a la Corporación dentro de las 48 horas siguientes a la aceptación por parte de la empresa de dicha modalidad. Asimismo, la empresa de Factoring deberá tomar las providencias necesarias y oportunas de notificación a esta Corporación, a fin de hacer efectivo el cobro de la respectiva factura. La Corporación no se obliga al pago del factoring en caso de existir obligaciones y/o multas pendientes del proveedor.

En ningún caso, la notificación del factoring puede hacerse llegar a la Corporación, en fecha posterior a la solicitud de pago (Estado de Pago) que corresponde a la factura cedida. Asimismo, el proveedor no podrá realizar Factoring antes de los ocho (8) días corridos que tiene la Corporación para reclamar el contenido de la Factura, de lo contrario se podrá poner término al acuerdo de voluntades.

La Corporación tendrá un plazo de ocho (8) días para objetar la factura, en conformidad al artículo 3°, numeral 2 de la Ley 19.983.

7. Confidencialidad

La información y todo antecedente que el proveedor obtenga o acceda con motivo de esta contratación, tiene carácter de estrictamente confidencial y privado, razón por la cual está expresamente prohibido comentarla o difundirla por cualquier medio y bajo cualquier circunstancia; reservándose la Corporación, el ejercicio de acciones civiles y penales en caso de infracción, y sin perjuicio de terminar anticipadamente la contratación.